



CGU

Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Avaliação - Aplicação da redução de ICMS sobre *links* de comunicação

Secretaria de Governo Digital

Exercício 2024

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Órgão: **Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)**

Unidade Auditada: **Secretaria de Governo Digital (SGD)**

Município/UF: **Brasília/DF**

Relatório de Avaliação: **1557977**

Missão

Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade.

Avaliação

O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

Foram analisados dez contratos de *links* de comunicação de dados firmados entre oito órgãos do Poder Executivo Federal e quatro empresas distintas, com o objetivo de identificar o repasse, por parte das empresas, da redução do ICMS decorrente dos efeitos da LC nº 194/22. Ainda no âmbito dessa mesma Lei Complementar, avaliou-se a capacidade do processo de gestão contratual e de pagamentos desses órgãos para identificar eventos que impactassem os contratos, bem como a atuação do Órgão Central no desempenho de suas funções de orientação e coordenação desses órgãos.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

A Lei Complementar nº 194/2022 estabelece que os bens e serviços relativos a comunicações são considerados essenciais e indispensáveis para fins de incidência do ICMS. Dessa forma, fica vedada a fixação de alíquotas de ICMS em patamares superiores aos das operações em geral para esses bens e serviços. Considerando a grande quantidade de contratos de *links* de comunicação do governo federal, a verificação da adequada aplicação da referida lei mostra-se como importante instrumento de redução de custos.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

Com relação à aplicação da LC nº 194/2022, constataram-se não conformidades quanto às alíquotas de ICMS, ao repasse do desconto à contratante e à abrangência de serviços impactados pela lei.

Também foram verificadas falta de padronização nas informações das notas fiscais e fragilidade no processo de orientação aos órgãos integrantes do Sisp.

Foram emitidas recomendações no sentido de: orientação aos órgãos do Sisp para que as medidas saneadoras sejam tomadas; elaboração de orientação para padronização de editais e contratos acerca das faturas.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Anatel	Agência Nacional de Telecomunicações
ANTT	Agência Nacional de Transportes Terrestres
CGU	Controladoria-Geral da União
DEGTI	Diretoria de Gestão de Recursos de Tecnologia da Informação
DESER	Diretoria de Plataformas de Serviços Públicos Digitais
ICMbio	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
ICMS	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
Iphan	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
LC	Lei Complementar
MGI	Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos
MS	Ministério da Saúde
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
NA	Nota de Auditoria
PEF	Poder Executivo Federal
PF	Polícia Federal
RGC	Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações
SA	Solicitação de Auditoria
SFC	Secretaria Federal de Controle Interno
SGD	Secretaria de Governo Digital
STF	Supremo Tribunal Federal
Sisp	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
Suframa	Superintendência da Zona Franca de Manaus
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
UF	Unidade da Federação

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
RESULTADOS DOS EXAMES	9
1. Não conformidade com a Lei Complementar nº 194/2022, gerando prejuízos financeiros aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal	9
2. Ausência de informações prejudicando a prestação de contas e a transparência das faturas dos serviços de comunicação de dados	13
3. Deficiência na interlocução dos órgãos com as prestadoras de serviços de comunicação e com o Órgão Central do Sisp	16
4. Abrangência limitada de tipos de serviços de comunicação na aplicação da Lei Complementar nº 194/2022	17
RECOMENDAÇÕES	20
CONCLUSÃO	21
ANEXOS	23

INTRODUÇÃO

A Lei Complementar nº 194/2022, publicada em 23.06.2022, passou a reconhecer como serviços essenciais e indispensáveis os relativos às comunicações, vedando a fixação de alíquotas de ICMS em patamares superiores aos das operações em geral, que eram em torno de 17% a 18% na época de aprovação da Lei.

Considerando que a maioria das unidades da federação estabelecia alíquotas majoradas de ICMS sobre a prestação de serviços de telecomunicações e que, após a aprovação da Lei Complementar nº 194/2022, esses entes tiveram que alterar suas leis para ir ao encontro das novas regras estabelecidas pela Lei Complementar, reduzindo, consequentemente, as alíquotas incidentes sobre o serviço em tela, esse trabalho buscou avaliar o reflexo dessa redução nos contratos firmados pelo Poder Executivo Federal (PEF).

Além da Lei Complementar nº 194/2022, outros critérios de auditoria considerados foram:

- Tema 745 de repercussão geral do STF: em seu âmbito foi decidido que os serviços de telecomunicações são essenciais e por isso não poderiam ser tributados com alíquotas de ICMS superiores aos das operações em geral. Nessa decisão, porém, o STF modulou os efeitos para que a redução de alíquotas fosse aplicada a partir de 2024 e, por isso, alguns estados mantiveram a alíquota elevada com base nessa modulação de efeitos.
- Despacho Decisório nº 1/2022/SCP da Anatel: por meio desse despacho decisório, a agência determinou, no dia 22 de setembro de 2022, que os prestadores de serviços de telecomunicações providenciassem o repasse imediato, aos seus consumidores, da redução das alíquotas do ICMS realizadas pelos Estados, em decorrência da Lei Complementar nº 194/2022, a partir de sua efetiva vigência.

A presente avaliação buscou identificar o repasse da redução do ICMS nos contratos de comunicações de redes e se ocorreu alguma ação coordenada no âmbito do PEF para acompanhar e orientar os órgãos transversalmente.

Para orientar o procedimento de avaliação, foram estabelecidas as seguintes questões e subquestões de auditoria:

Quadro 01 – Questões e subquestões de auditoria

Questão	Subquestão
Q1. Órgão recebeu benefício financeiro da redução do ICMS?	Q1.1. Houve comunicação entre órgão e operadora sobre o repasse da redução do ICMS em função da aprovação da LC nº 194/2022?
	Q1.2. O SISP comunicou os órgãos sobre a redução do ICMS devido à LC194?
	Q1.3. Há redução de ICMS nas faturas?

	Q1.4. O contrato já encerrado após a vigência da norma teve a redução do ICMS?
Q2. Foram adotadas medidas para assegurar a correteude da redução dos valores de ICMS?	Q2.1. As faturas apresentam os valores discriminados por serviço e por estado (UF), possibilitando a verificação correta da redução do ICMS?
	Q2.2. Órgão verificou a correteude da redução dos valores do ICMS?
	Q2.3. Órgão solicitou ou a operadora concedeu a redução do ICMS sobre outros serviços que envolvem comunicação de dados?
	Q2.4. As novas alíquotas de ICMS aplicadas nos cálculos, por estado, estão corretas?

O universo auditado corresponde a 1.492 contratos, cuja ordem de grandeza total de valores é de R\$ 3 bilhões de reais, sem considerar aditivos. A magnitude total dos contratos de telecomunicações dos órgãos do PEF consiste na principal justificativa para realização dessa auditoria.

Para atingir os objetivos do trabalho, foram selecionados como amostra dez contratos de oito órgãos, de quatro diferentes empresas, que totalizam o valor de R\$ 887.182.198,29, listados na tabela a seguir:

Quadro 02 – Amostra de contratos de serviços de telecomunicações

Órgão	Contratada	Número contrato	Valor (R\$) ¹	Vigência ²
INSS	Telebras	31/2022	179.055.610,70	25/05/2022 a 25/11/2024
ICMBio	Telebras	63/2021	19.707.873,96	24/12/2021 a 24/12/2024
ANTT	Oi	08/2020	6.279.975,66	31/08/2020 a 31/08/2021
PF	Claro	05/2019	8.989.305,48	17/06/2019 a 17/12/2021
MS	Consórcio Rede INFOSUS III - Claro(líder) e Oi	35/2016	324.781.455,60	15/08/2016 a 14/08/2022
MS	Consórcio Rede INFOSUS III - Claro(líder) e Oi	84/2022	23.403.948,24	26/08/2022 a 25/02/2023
MS	Claro	108/2022	168.877.167,00	27/12/2022 a 27/12/2027

¹ Valor informado no extrato inicial do contrato.

² Corresponde ao período original e eventualmente estendido por aditivos.

MTE	Telebras	09/2020	125.248.900,00	28/06/2020 a 28/06/2025
Suframa	Ozônio Telecomunicações	06/2020	7.996.800,00	01/04/2020 a 31/03/2025
Iphan	Oi Móvel	12/2020	22.841.160,00	24/07/2020 a 23/07/2025

Fonte: Elaborado pela CGU.

Os exames foram realizados no período de fevereiro a maio de 2024, e as técnicas aplicadas foram análises documentais (em especial das faturas dos contratos) e análises das respostas de solicitações de auditoria.

Dada a limitação de recursos e foco nos riscos mais importantes, foram priorizadas as análises com maior impacto sobre a Administração Pública Federal. Tendo por guia essa premissa, apesar de não terem sido os únicos, destacam-se os seguintes itens que ficaram fora do escopo:

- Avaliação da conformidade da legislação de cada UF à Lei Complementar nº 194/2022;
- Apuração de valores, ficando a cargo de cada órgão contratante com a contratada;
- Fatos e providências ocorridos após o último contato da equipe com cada órgão.

Além disso, a avaliação dos contratos do MS sofreu limitações devido a dificuldades e atrasos na obtenção de documentos junto ao Ministério da Saúde.

RESULTADOS DOS EXAMES

1. Não conformidade com a Lei Complementar nº 194/2022, gerando prejuízos financeiros aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal

A análise realizada nos contratos de redes de comunicação de dados dos órgãos e entidades do poder executivo federal permitiu identificar que, dos oito órgãos analisados, apenas quatro desses órgãos tiveram essa redução do ICMS adequada, em conformidade com a Lei Complementar nº 194/2022, como mostrado na coluna “Redução de ICMS Adequada” do Quadro 3.

Quadro 03 – Informações sobre as reduções

Órgão	Redução de ICMS Adequada	Redução de Valor na Fatura
ANTT	Sim	Não
DPF	Não foi possível determinar	Sim
ICMBio	Sim	Sim
IPHAN	Não	Não
INSS	Sim	Não aplicável
MS*	Não	Não
MTE	Sim	Sim
SUFRAMA	Não **	Não

Fonte: Elaborado pela CGU com base nos processos de pagamento e nas respostas das SAs

Entre os órgãos para os quais a redução do imposto não foi considerada adequada, no Iphan foi constatado que a redução de alíquota não ocorreu. Já no caso da SUFRAMA, considerou-se a redução como não adequada porque a empresa contratada pelo órgão utilizou, inadequadamente, uma alíquota única para um conjunto de estados onde o serviço era realizado. Com relação ao Ministério da Saúde, foram avaliados três contratos: nos contratos 35/2016 e 84/2022, as faturas apresentaram as reduções de alíquotas do ICMS, com exceção para os estados do Amapá, Mato Grosso e Tocantins nas faturas da Claro, e Rio Grande do Sul, Tocantins e Mato Grosso do Sul nas faturas da Oi. Além disso, no contrato 108/2022, foi aplicada uma única alíquota para todos os serviços e Estados. Por esses motivos a redução do ICMS foi considerada inadequada no MS.

Especificamente no caso da Polícia Federal, apesar da evidência de redução de valores e repasse ao valor final das faturas, não foi possível identificar as causas exatas dessa variação nos valores. No caso específico do ICMS, faltava às faturas o detalhamento das alíquotas praticadas por unidade da federação. Com isso, tornou-se inviável certificar-se da aplicação da LC 194/2022, bem como atestar a correção dos valores.

Em relação à redução dos valores nas faturas, em três órgãos foi possível verificar a redução do valor da fatura: no ICMBio, na Polícia Federal e no MTE. No entanto, o Ministério do Trabalho e Emprego não apresentou a memória de cálculo, e na Polícia Federal, faltaram informações para conferência.

Entre os órgãos em que não foi identificada a redução do valor da fatura: no INSS, essa redução do valor não se aplicava porque a primeira fatura do novo contrato foi emitida já durante a LC nº 194/2022. E nos demais órgãos da amostra: ANTT, Iphan, MS e Suframa não ocorreu a redução ou a redução foi muito pequena em relação ao que se esperava.

Nesse contexto, uma situação merece ser destacada: em dois órgãos, ANTT e Suframa, embora tenha sido possível identificar a redução nominal das alíquotas de ICMS, não foi constatada a redução dos valores nas faturas, indicando que pode não ter ocorrido o repasse

da redução do imposto para as contratantes. O MS apresenta situação similar para os contratos nº 35/2016 e nº 84/2022.

No que concerne à corretude das reduções aplicadas pelas empresas prestadoras do serviço de comunicação de dados, de acordo com análise apresentada no Quadro 4, a equipe de auditoria questionou os órgãos se eles haviam conferido os novos valores das faturas.

Entre os órgãos avaliados, apenas dois afirmaram ter conferido a redução do ICMS (MTE e ICMBio) e a modificação do valor da fatura, mas apenas o ICMBio apresentou a memória de cálculo da verificação.

A Polícia Federal e a ANTT, após o questionamento da CGU, confirmaram que não haviam identificado a redução nem realizado qualquer verificação, mas que já haviam solicitado e estavam aguardando as empresas contratadas realizarem os cálculos. No MS, os contratos 35/2016 e 84/2022 não apresentaram reduções nos valores ou apresentaram variações muito inferiores ao esperado, e no contrato 108/2022, firmado já durante a vigência da LC nº 194/2022, não era esperada nenhuma redução.

Nos outros três órgãos da amostra, a verificação não seria aplicável por diferentes motivos. No Iphan, não ocorreu a redução das alíquotas do ICMS nem dos valores das faturas; no INSS, o novo contrato (031/2022) começou no mesmo mês de publicação da LC nº 194/2022, não havia o que ser conferido; por fim, na Suframa, apesar da redução incorreta da alíquota do ICMS, as faturas não apresentavam nenhuma redução a ser conferida.

Quadro 04 – Verificação das Reduções

Órgão	Realizou a verificação da redução	Apresentou a memória de cálculo
ANTT	Não	Não
DPF	Não	Não
ICMBio	Sim	Sim
Iphan	Não	Não Aplicável
INSS	Não aplicável	Não aplicável
MS *	Não	Não
MTE	Sim	Não
Suframa	Não	Não aplicável

Fonte: Elaborado pela CGU com base nos processos de pagamento e pelas respostas das SAs

Em relação aos contratos avaliados, o Ministério da Saúde foi o único órgão que teve mais de um contrato avaliado no período analisado pela equipe de auditoria. No momento da publicação da LC nº 194/2022, estava vigente o contrato nº 35/2016. Em seguida, foi realizada uma contratação emergencial, resultando no contrato nº 84/2022, e posteriormente foi realizada uma nova licitação, firmando o contrato nº 108/2022, que permanece vigente. Nesse caso, como um dos contratos não atendeu os requisitos avaliados, foi considerado que o órgão estava em desconformidade.

Nos contratos (31/2022 - INSS, nº 09/2020 - MTE e nº 63/2021 - ICMBio), em que a operadora contratada foi a Telebras, foi constatado que ela informou proativamente aos órgãos contratantes sobre as alterações nas alíquotas de ICMS decorrentes da vigência da LC nº 194/2022. Entretanto, os grandes lapsos temporais entre a prestação do serviço e o seu efetivo faturamento evidenciaram falhas na sistemática de faturamento da empresa quando ocorriam alterações de alíquotas de ICMS nesses períodos. Foi recomendada, por meio de nota de auditoria (NA) específica, a modificação do sistema de faturamento para aplicação da alíquota vigente durante o período de prestação do serviço.

No que tange à proporção de recursos envolvidos na redução de ICMS nos contratos de comunicações, de forma ilustrativa, são apresentados a seguir números consolidados a partir de dados extraídos das notas fiscais emitidas pela Telebras referentes à fatura dos serviços prestados ao ICMBio em outubro de 2022, durante a vigência da LC nº 194/2022, e cujo contrato envolve *links* de comunicações em todas as unidades da federação faturados separadamente e respeitando as alíquotas de ICMS locais.

Quadro 05 – Ilustração de economia decorrente da LC nº 194/2022 em um mês de contrato do ICMBio com a Telebras

Total das notas fiscais referentes aos serviços prestados em out/2022, incluindo ICMS	R\$ 563.154,46
Alíquota de ICMS média logo após início dos efeitos da LC nº 194/2022	18,39%
Alíquota de ICMS média antes da LC nº 194/2022	28,37%
Valor aproximado do ICMS total cobrado na fatura de out/2022, já durante os efeitos da LC nº 194/2022	R\$ 85.350,04
Valor total projetado considerando a inexistência da LC nº 194/2022	R\$ 613.809,83
Valor projetado de quanto seria o ICMS total cobrado sem a redução decorrente da LC nº 194/2022	R\$ 136.005,41
Diferença projetada como efeito da LC nº 194/2022	R\$ 50.655,37

Fonte: Elaboração própria com os dados extraídos da seção “Resumo das Notas Fiscais” da fatura nº 0800003113 emitida pela Telebras.

Verifica-se uma redução de aproximadamente 10 pontos percentuais na alíquota média das unidades da federação e, considerando o exemplo concreto trazido, uma redução de aproximadamente 8,2% do valor total que a fatura teria sem os efeitos da LC nº 194/2022.

Em relação à existência de valores a serem ajustados, foi verificada a vigência dos contratos analisados, pois contratos encerrados poderiam trazer dificuldades para os órgãos reaverem esses recursos.

A análise mostrou que, dentre os contratos vigentes, seis órgãos (75%) apresentavam vigência com prazos distantes para a próxima renovação ou para uma nova licitação, o que facilitaria qualquer medida que precisasse ser tomada no sentido de solicitar ressarcimento ou crédito de valores não repassados.

Dos contratos com prazo de vigência próximo, cabe destacar que a Polícia Federal teve o contrato avaliado encerrado, mas a empresa que ganhou a nova licitação foi a mesma que prestava o serviço anteriormente. No caso da ANTT, a referida unidade tinha a vigência do seu contrato finalizando em data próxima.

A fim de que medidas saneadoras fossem tomadas ainda durante a vigência dos contratos, foram enviadas, por meio de notas de auditorias específicas, recomendações para que cada órgão atuasse junto à empresa prestadora do serviço, no sentido de solicitar o ressarcimento em relação à redução do ICMS, quando cabível.

A possível causa da não conformidade dos pagamentos dos serviços de comunicação com a Lei Complementar nº 194/2022 pode ser entendida como um encadeamento de vários acontecimentos:

- a. falta de comunicação aos órgãos e entidades da mudança normativa;
- b. não repasse da redução do imposto pelas empresas prestadoras dos serviços;
- c. falha na fiscalização dos contratos; e
- d. ausência de informações necessárias para a conferência das reduções nas faturas.

A não conformidade das alíquotas do ICMS conforme a LC nº 194/2022 ou do repasse dessa redução pode ocasionar prejuízo financeiro aos órgãos contratantes, não apenas nos contratos avaliados no escopo dessa auditoria, mas em todos os contratos que envolvam serviços de comunicação.

Desta forma, pode-se concluir que a maior parte dos contratos avaliados não estava em conformidade com a LC nº 194/2022, seja em relação às alíquotas do ICMS ou em relação ao repasse do desconto à contratante, ocasionando prejuízos financeiros aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

2. Ausência de informações prejudicando a prestação de contas e a transparência das faturas dos serviços de comunicação de dados

A avaliação da equipe de auditoria buscou verificar se as informações disponibilizadas nas faturas enviadas pelas empresas contratadas aos órgãos avaliados seriam suficientes para identificar em quais serviços incidiu o ICMS, se ocorreu detalhamento por estado e, se a alíquota do ICMS referente ao serviço prestado estava em conformidade com a LC nº 194/2022 e com a legislação da respectiva UF.

Conforme art. 62 da Resolução³ Anatel nº 632/2014, que dispõe sobre o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC:

A Prestadora deve fornecer relatório detalhado dos serviços e facilidades prestados, em ordem cronológica, a todos os seus Consumidores, em espaço reservado em sua página na internet e, mediante solicitação, por meio impresso, incluindo, quando aplicável, no mínimo, as seguintes informações:

[...]

³ <https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2014/750-resolucao-632>

XII - o detalhamento de quaisquer outros valores que não decorram da prestação de serviços de telecomunicações; e,

XIII - os tributos detalhados, por serviços, na forma da Lei 12.741⁴, de 8 de dezembro de 2012. (grifo nosso)

[...]

Adicionalmente, a Lei 12.741/2012, que dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, de que trata o § 5º do artigo 150 da Constituição Federal; altera o inciso III do art. 6º e o inciso IV do art. 106 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e, é também conhecida como: Lei do Imposto na Nota (2012), Lei da Nota Fiscal (2012) ou Lei da Transparência Fiscal (2012), traz o seguinte:

Art. 1º Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda. (grifo nosso)

§ 1º A apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser feita em relação a cada mercadoria ou serviço, separadamente, inclusive nas hipóteses de regimes jurídicos tributários diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e prestadores de serviços, quando couber. (grifo nosso)

[...]

A discriminação por serviços foi observada nas faturas recebidas por seis órgãos, enquanto dois órgãos não tinham, nas faturas recebidas, a discriminação dos serviços que foram prestados. Em relação à separação por estados, metade dos órgãos tiveram problemas nas faturas recebidas. Em dois órgãos, Iphan e Suframa, as faturas recebidas não apresentavam nenhuma das duas informações corretamente.

Por outro lado, em metade dos órgãos avaliados, as faturas apresentavam todas as informações necessárias para correta aplicação do ICMS por serviço e por estado, o que é condição essencial para a prestação de contas e verificação da correção do desconto do ICMS. Dentre as empresas prestadoras de serviço de comunicações avaliadas, todas as faturas referentes aos contratos da empresa Telebras apresentaram o detalhamento dos serviços e tiveram os impostos discriminados por unidade da federação.

⁴ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12741.htm

Gráfico 01 – Serviços discriminados

A fatura apresenta os serviços discriminados?

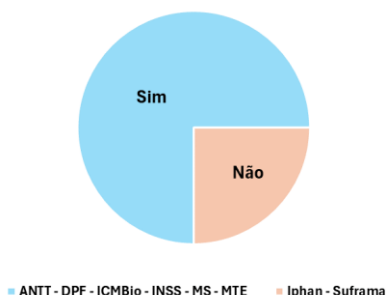
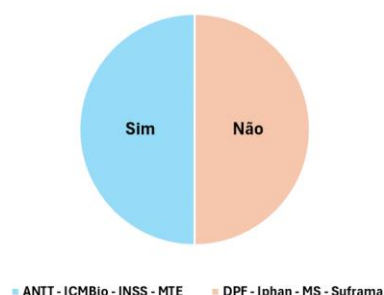


Gráfico 02 – Separação por estado

A fatura apresenta serviços separados por estado?



Fonte: Elaborado pela CGU com base nas faturas incluídas nos processos de pagamento

Considerando o cenário descrito acima, a análise ficou prejudicada em quatro órgãos. Nesses órgãos, não foi possível verificar se o ICMS aplicado estava correto, porque as faturas não apresentavam as informações necessárias.

A empresa contratada pela Suframa, apesar de utilizar corretamente a alíquota para o estado do Amazonas, utilizou a mesma alíquota para os outros estados em que a Suframa estava presente. Em relação às faturas da empresa contratada pelo Departamento da Polícia Federal, essas eram únicas para cada mês de referência, não sendo possível identificar os valores individuais dos serviços nem a alíquota de ICMS aplicada em cada estado (UF).

Da mesma forma, o Iphan não apresentou informações suficientes para que fosse feita a conferência das alíquotas utilizadas ou de que o valor pago pela contratante estava com o valor reduzido do ICMS.

Por fim, o MS tem o contrato nº 108/2022 que não apresentou as informações separadas por estados e aplica uma alíquota única para um consolidado de serviços, por isso foi considerado que o órgão estava em desconformidade nessa avaliação, mas, por outro lado, os contratos nº 35/2016 e nº 84/2022 apresentaram corretamente as informações discriminando os serviços prestados por unidade da federação.

Dessa forma, pode-se concluir que a ausência de informações nas faturas criou um obstáculo de difícil transposição para verificar a correta aplicação da LC nº 194/2022 nos contratos de comunicação. A correta descrição e discriminação dos serviços realizados, bem como a separação por estado onde o serviço foi realizado, são informações essenciais para a conferência dos serviços realizados, dos impostos aplicados e das alíquotas utilizadas.

Os principais problemas constatados nas faturas foram submetidos à manifestação da ANATEL, que entende que os comandos contidos em suas resoluções e orientações são suficientes e claros para fazer com que as empresas forneçam aos consumidores corporativos de serviços de *links* de comunicações todas as informações necessárias ao completo entendimento e conferência dos valores cobrados em suas faturas.

Quanto ao aspecto fiscalizatório, a ANATEL informou ter realizado 4 ações junto às empresas TIM S.A., Oi S.A. - Em Recuperação Judicial, Telefônica Brasil S.A. e Claro S.A. para o acompanhamento do atendimento ao Despacho Decisório nº 1/2022/SCP, que determinou às prestadoras de serviços de comunicações o repasse imediato aos seus consumidores da redução das alíquotas de ICMS realizadas pelos Estados em decorrência do disposto na LC nº

194/2022. Segundo a resposta da Agência, os relatórios produzidos pela Superintendência de Fiscalização ainda estariam em análise pela Superintendência de Competição da Agência.

A ANATEL destacou ainda o processo de planejamento de sua agenda de fiscalização e que casos pontuais não devem por si só sobrepor a lógica da atuação sistêmica e os mecanismos de priorização implementados. Contudo, a resposta fornecida pela Agência à CGU informa que será avaliada, com a maior brevidade possível, a possibilidade de incorporação, no ciclo fiscalizatório corrente, dos casos identificados no âmbito dessa auditoria.

Após análise de todos os elementos coletados nos órgãos auditados e da manifestação da agência reguladora, conclui-se que é necessária uma orientação mais assertiva aos órgãos do Poder Executivo Federal sobre a necessidade de se exigir contratualmente e cobrar, quando do acompanhamento da execução dos serviços, o detalhamento nas faturas de todos os elementos necessários à completa verificação dos valores envolvidos, não podendo faltar as descrições detalhadas dos serviços e os valores correspondentes às alíquotas dos impostos aplicáveis, discriminados ainda por unidade da federação.

3. Deficiência na interlocução dos órgãos com as prestadoras de serviços de comunicação e com o Órgão Central do Sisp

Com a finalidade de avaliar a eficiência e a eficácia dos processos de interlocução e de orientação aos órgãos, em particular quanto à aplicação da LC nº 194/2022, a equipe de auditoria buscou analisar:

- a) a interlocução entre os órgãos e a operadora contratada; e
- b) a interlocução e orientação aos órgãos por parte do Sisp.

Conforme levantamento realizado junto aos oito órgãos cujos contratos pertencem à amostra, os seguintes resultados foram obtidos:

- a) três órgãos foram informados pela operadora sobre a redução da alíquota de ICMS. Os demais cinco órgãos afirmaram que não houve comunicação nesse sentido; e
- b) nenhum dos órgãos recebeu orientação ou alerta por parte do Sisp a respeito da redução da alíquota de ICMS.

Com relação à interlocução entre os órgãos e as prestadoras de serviços de comunicação, apenas a Telebras, proativamente, notificou as alterações das alíquotas de ICMS aos órgãos analisados com os quais mantinha contrato (MTE, INSS e ICMBio). Os demais órgãos analisados não foram alertados pelas respectivas operadoras sobre o assunto.

No que tange à interlocução entre o Órgão Central do Sisp e as áreas correspondentes nos órgãos, todos os oito órgãos consultados informaram não ter havido comunicação ou orientação do Sisp sobre a redução do ICMS devido à LC nº 194/2022. Particularmente no caso do MTE, houve até mesmo o questionamento por parte do próprio órgão à Secretaria de Governo Digital (SGD), e a resposta obtida não contemplava as orientações solicitadas.

A SGD, por meio de manifestações da Diretoria de Gestão de Recursos de Tecnologia da Informação (DEGTI) e da Diretoria de Plataformas de Serviços Públicos Digitais (DESER), informou não ter conhecimento do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP Anatel e não ter

enviado ou solicitado envio de informações aos órgãos integrantes do Sisp sobre a LC nº 194/2022.

Posteriormente, quando da análise do relatório preliminar de auditoria, a SGD complementou que já possui um canal destinado a resolução de dúvidas e orientações aos órgãos, denominado Central de Serviços e Suporte do SISP (C3S) e que todas as informações relacionadas às contratações públicas de TIC estão disponíveis por meio do site <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/>.

A SGD informou ainda que nenhum chamado foi aberto relativo à LC nº 194/2022 e afirma que informações relacionadas à tributação “não integram o escopo de informações técnicas mantidas nos canais comuns disponibilizados pela Secretaria”.

Considerando, portanto, que a SGD constitui o Órgão Central do Sisp, conforme dispõe o Decreto nº 7.579/2011, compreende-se que é fundamental seu papel orientativo. Além disso, o inciso V do art. 4º do mesmo Decreto (com a redação dada pelo Decreto nº 9.488/2018) destaca a competência de circularização e disseminação de boas práticas:

V - promover a disseminação de políticas, diretrizes, normas e informações disponíveis, de interesse comum, entre os órgãos e as entidades abrangidos pelo Sisp;

Dessa forma, verifica-se que, nessa situação, a SGD poderia ter atuado de forma a exercer a devida orientação técnica aos órgãos. Por exemplo, a elaboração de boletins informativos, comunicados gerais ou normativos, poderia ter servido de alerta para os órgãos iniciarem a análise em seus contratos. Porém, para tanto, seria necessário que a SGD tivesse meios e capacidade operacional de se manter atualizada a respeito de atualizações legislativas que, em se tratando da legislação tributária, demandaria um esforço considerável. Como possíveis causas da interlocução ineficiente, em se tratando da aplicação da LC nº 194/2022 aos contratos, citam-se:

- Fragilidades no processo de acompanhamento de alterações e atualizações legislativas afetas aos contratos, inviabilizando a provocação por parte do próprio órgão;
- Fragilidades no processo de comunicação das empresas no sentido de informar os órgãos sobre o Despacho Decisório nº 1/2022/SCP Anatel;
- Desconhecimento por parte do Órgão Central do Sisp da redução das alíquotas de ICMS decorrente da LC nº 194/2022.

Assim, a falta de orientação oficial por parte do Sisp ou de notificação por parte das empresas aos órgãos, contribuiu para a inércia de alguns desses órgãos, fazendo com que possíveis reduções nos valores dos serviços de comunicações prestados não fossem aplicadas.

4. Abrangência limitada de tipos de serviços de comunicação na aplicação da Lei Complementar nº 194/2022

A análise contratual realizada nesta auditoria concentrou-se em contratos governamentais que envolviam a transmissão de dados entre redes de comunicação. No entanto, o escopo da Lei Complementar nº 194/2022 e do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP da Anatel inclui

outros tipos de serviços de comunicação, considerando a variedade de serviços utilizados pelos órgãos governamentais em suas operações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Embora os regulamentos mencionados anteriormente não especifiquem quais tipos de serviços estão abrangidos, a natureza de alguns serviços permite uma associação direta. Nessa categoria, podemos citar, entre outros serviços:

- Serviço de telefonia fixa: inclui tanto as chamadas locais quanto as de longa distância nacional e internacional, onde as tarifas podem ser ajustadas conforme as diretrizes do despacho;
- Serviço de telefonia móvel: inclui tanto as chamadas quanto os serviços de mensagens e dados móveis, em planos pós-pagos e pré-pagos.

Já outros serviços, devido às suas naturezas imprecisas ou mistas, precisariam de maior esclarecimento. Podemos citar como exemplos, apesar de não se restringir a eles, os seguintes:

- Serviço de TV por assinatura: impacta as tarifas relacionadas aos pacotes de canais e serviços adicionais oferecidos pelas operadoras de TV paga;
- Serviço de *colocation*: inclui os serviços nos quais uma empresa disponibiliza um espaço em uma infraestrutura de *data center* para ser utilizado por um servidor. Nesse caso, os valores cobrados pelos links utilizados para interconexão dos diversos componentes deveriam estar no escopo da LC nº 194/2022.

Com o objetivo de avaliar a abrangência da aplicação da LC nº 194/2022 nos contratos de serviços de comunicação, além do escopo das redes de transmissão de dados e acesso à Internet, os órgãos foram instados a informar se solicitaram ou se as operadoras concederam a redução de ICMS sobre outros serviços que envolvessem comunicação de dados. A partir das respostas obtidas dos 8 órgãos analisados, foi possível estabelecer os seguintes cenários:

- 6 órgãos não solicitaram e nem a operadora concedeu a eles, por conta própria, redução de ICMS decorrente da LC nº 194/2022 para os demais serviços de comunicação.
- 1 órgão informou que, em outro contrato relativo à operação de telefonia móvel com a mesma prestadora dos serviços de redes de comunicação de dados, ocorreu a redução dos valores cobrados em função da redução do ICMS.
- 1 órgão não respondeu ao questionamento.

Como possíveis causas para desconhecimento e não aplicação da redução da alíquota de ICMS em contratos de outras modalidades de comunicação, apontam-se:

- Falta de definição precisa dos itens sobre os quais a LC nº 194/2022 incide;
- Fragilidades na disseminação das informações por parte do Órgão Central do Sisp;
- Falta de comunicação eficaz entre os órgãos governamentais e as operadoras de serviços;
- Fragilidades no processo de gestão e monitoramento dos contratos por parte dos órgãos.

Como efeitos dessa situação, citam-se:

- Manutenção de custos mais altos para os serviços contratados e desperdício de recursos públicos.

- Perda de oportunidades de melhoria na prestação de serviços e na gestão contratual.

RECOMENDAÇÕES

À Secretaria de Governo Digital

1 – Emitir comunicado aos órgãos do Sisp para que:

- atendem aos efeitos da LC nº 194/2022 nos seus contratos de comunicação vigentes, incluindo, por exemplo, os de MPLS e Internet;
- façam gestões junto às contratadas para que promovam o ajuste nas faturas futuras a fim de que contenham detalhamento conforme a legislação aplicável e os normativos da Anatel.

Achados nº 1, 2, 3 e 4

Prazo: 120 dias

2 – Elaborar orientação aos órgãos para que incluam nos editais e nos contratos futuros cláusulas que:

- determinem que as faturas sejam detalhadas conforme a legislação aplicável e os normativos da Anatel, discriminando adequadamente os serviços prestados e as alíquotas dos impostos por localidade;
- estabeleçam a obrigatoriedade de que a empresa contratada comunique explicitamente ao órgão sobre alterações tributárias que afetem o contrato.

Achados nº 2, 3 e 4

Prazo: 120 dias

A equipe de auditoria encaminhou recomendações a alguns dos órgãos (ANTT, PF, Iphan, MS, MTE e Suframa) cujos contratos foram objeto de análise e apresentaram os problemas citados neste relatório, por meio de notas de auditoria específicas, contendo a descrição da situação encontrada e solicitando os ajustes junto às empresas contratadas e o envio da memória de cálculo resultante da apuração. Foi encaminhada também recomendação à Telebras referente à necessidade de modificação do sistema de faturamento para aplicação da alíquota vigente durante o período de prestação do serviço.

CONCLUSÃO

Este trabalho de auditoria teve como objetivo avaliar a eficácia da aplicação da Lei Complementar nº 194/2022, que vedou a fixação de alíquotas de ICMS em patamares superiores ao das operações em geral para os serviços de comunicação.

Para realizar o trabalho, foi selecionada uma amostra de órgãos que apresentavam contratos de grande materialidade em *links* de comunicação de dados. Como resultado, respondendo a primeira questão de auditoria: “o órgão recebeu o benefício financeiro da redução do ICMS?”, foi possível observar que apenas três órgãos receberam diretamente o benefício financeiro da redução do valor da fatura devido à redução do ICMS. Para os demais cinco órgãos, dois cenários foram identificados:

1. Não houve redução nos valores pagos e, portanto, conclui-se que o órgão não recebeu o benefício financeiro da redução do valor da fatura decorrente da redução da alíquota de ICMS;
2. Houve redução nos valores pagos, mas, com as informações disponíveis, não foi possível determinar se a variação do valor da fatura era decorrente da LC nº 194/2022 ou de algum outro evento, como glosas ou variação na quantidade de serviços executados.

Em relação às medidas adotadas para assegurar a correção do desconto aplicado após a publicação da referida lei complementar, que está relacionado à segunda questão de auditoria, apenas dois órgãos da amostra afirmaram ter conferido se a redução estava em conformidade com o que preconizava a lei, e somente um órgão apresentou a memória de cálculo da verificação.

Ademais, verificou-se a falta de especificação e padronização no detalhamento das faturas dos serviços, muitas vezes impedindo a conferência e o recálculo, além de uma comunicação deficitária dos órgãos com as operadoras prestadoras de serviço e com o Órgão Central do Sisp.

As principais possíveis causas mapeadas para as situações encontradas nos contratos dos órgãos analisados são:

1. Falta de comunicação aos órgãos e entidades sobre a mudança normativa, tanto por parte das empresas prestadoras do serviço quanto por meio de orientações do Sisp;
2. Falha na fiscalização dos contratos;
3. Ausência de informações essenciais para a conferência das reduções do ICMS e para garantir a transparência do valor cobrado sobre os serviços executados.

A consequência direta dos problemas observados foi que parte dos órgãos do Poder Executivo Federal avaliados deixou de usufruir de descontos gerados pela redução da alíquota de ICMS para os serviços de comunicação, ocasionando prejuízo para a administração pública. Nesse sentido, as recomendações decorrentes dessa auditoria visam identificar e corrigir eventuais

pagamentos realizados indevidamente, bem como sugerir medidas preventivas para evitar a recorrência de situações similares.

Anexos

Manifestação da Unidade Auditada e Análise da Equipe de Auditoria

Achado nº 1

Manifestação da SGD/MGI

Conforme manifestação da SGD, em Nota Técnica SEI nº 50808/2024/MGI, a Secretaria solicitou a ampliação do prazo de atendimento à recomendação para 120 dias, considerando o período de final de ano e a necessidade de levantamento de outras informações relacionadas à temática que possam ser disseminadas no mesmo comunicado.

A SGD confirmou que pretende enviar Ofício Circular ou instrumento de comunicação similar aos órgãos do SISP, conforme recomendado.

Ainda, a SGD alertou sobre a falta de esclarecimento e definição precisa dos itens sobre os quais a LC nº 194/2022 incide. Apontou também o fato dos objetos de telefonia fixa e telefonia móvel não serem considerados solução de TIC e sugeriu o envolvimento do órgão central do Sistema de Serviços Gerais.

Análise da equipe de auditoria

O prazo foi prorrogado conforme solicitado.

Os serviços telefonia fixa e telefonia móvel foram excluídos da recomendação para que o Ofício circular ou comunicação similar possa ser enviado aos órgãos do SISP a respeito das soluções de TIC, como MPLS e internet, ou outros que a SGD considerar pertinente.

Achado nº 2

Manifestação da SGD/MGI

Conforme manifestação da SGD, em Nota Técnica SEI nº 50808/2024/MGI, a Secretaria solicitou a ampliação do prazo de atendimento à recomendação para 120 dias, considerando o período de final de ano e a necessidade de levantamento de outras informações relacionadas à temática que possam ser disseminadas no mesmo comunicado.

Análise da equipe de auditoria

O prazo foi prorrogado conforme solicitado.

Achado nº 3

Manifestação da SGD/MGI

Conforme manifestação da SGD, em Nota Técnica SEI nº 50808/2024/MGI, a Secretaria solicitou a retirada da recomendação número 3 apresentando as seguintes justificativas:

“A Secretaria de Governo Digital (SGD) já possui um canal destinado a resolução de dúvidas e orientações aos órgãos, denominado Central de Serviços e Suporte do SISP (C3S) por meio do link Central de Serviços e Suporte do SISP (C3S) —Governo Digital. Todas as informações relacionadas às contratações públicas de TIC estão disponíveis por meio do sítio eletrônico <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/>.

No caso concreto, o entendimento desta Secretaria é que a referida informação relacionada à tributação não integra o escopo de informações técnicas mantidas nos canais comuns disponibilizados pela Secretaria. Considerando a existência de um canal específico para resolução de dúvidas e uma página destinada à disseminação de conteúdo especializado relacionado ao planejamento e à execução das contratações públicas de TIC para os órgãos do SISP, bem como a existência de novos normativos que consolidam toda a jurisprudência relacionada a contratações públicas por segmento tecnológico, entende-se que não se faz necessária a implementação de mais um processo interno específico para tratar de ações, uma vez que os canais e normativos existentes já implementam tal função de disseminação de informações.

Cumpre-se ressaltar, ainda, que não foi registrado nenhum chamado relacionado a dúvidas em relação à citada Lei Complementar no canal Oficial da SGD (C3S).

Além disso, se o escopo da recomendação for a disseminação qualquer tema de interesse comum, para além de contratações e de TIC, não há clarezas obre a sua viabilidade e a efetividade.

Entende-se que a não existência do processo interno sugerido não está trazendo prejuízo aos órgãos do SISP, tendo em vista que eles dispõem de diversos meios para cumprirem o seu dever se sem manter atualizados sobre assuntos e normas em geral, a exemplo do Diário Oficial da União e das notícias e informações publicadas em portais na internet.”

Análise da equipe de auditoria

A equipe de auditoria concordou com a manifestação da SGD e conseqüentemente retirou a recomendação.